

1501512-34.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... pelo Ministério Público.

Aliás:

ROUBO MAJORADO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações das vítimas corroboradas pelos depoimentos dos policiais (civis e militares), tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do recorrido isolada - Crime cometido em concurso de pessoas e com emprego de armas de fogo - Afronta ao artigo 155 do CPP não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501512-34.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501512-34.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225374/2022 - 01º D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 26834715 - 01º D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 2225374 - 01º D.P. ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DA CRUZ SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

LUCAS DA CRUZ SANTOS, qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, foi denunciado como incurso nos arts. 157, § 2.º, V, do CP e 16, § 1.º, IV, da Lei n.º 10.826/03, ambos na forma do art. 69 do CP.

Isso porque, no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 13h25min, na Estrada Abias da Silva, altura do n.º 1.500, Jardim Jacira, nesta cidade e Comarca de Itapecerica da Serra, o réu, mediante grave ameaça e com restrição da liberdade da vítima Devanildo Thomas Barbosa, subtraiu, para si, o caminhão Mercedes-Benz/ATEG02430 CE, placas ODF8B4.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o réu portava e transportava uma pistola TAURUS, calibre 765, com numeração suprimida, e cinco

cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 1.º de setembro de 2022 (f. 49-50). O réu foi citado (f. 60) e apresentou resposta à acusação (f. 75-77).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, foi dado seguimento à persecução penal em juízo (f. 78-80).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, tendo-se interrogado o réu ao final (f. 112-114). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais (f. 117).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática das infrações penais previstas nos arts. 157, § 2.º, V, do CP e 16, § 1.º, IV, da Lei n.º 10.826/03, ambos na forma do art. 69 do CP.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

De início, tem-se que o caso em tela reclama a aplicação do instituto da emendatio libelli (art. 383 do CPP), porquanto a descrição fática contida na denúncia melhor se amolda ao art. 157, §§ 2.º, V e 2.º-A, I, do CP – e não ao art. 16, § 1.º, IV, da Lei n.º 10.826/03 autonomamente, como apontado pelo Parquet.

A respeito da possibilidade de realização da emendatio libelli diretamente na sentença sem a necessidade de prévia oitiva das partes, é oportuna a lição de Nestor Távora e Rosmar Alencar:

Neste caso, a denúncia ou a queixa já contém toda a descrição fática do crime que o juiz está a reconhecer na sentença, havendo simples equívoco na indicação do tipo penal pelo Parquet, ou pelo querelante. Não há, pois, óbice a que o juiz proceda à correção (emendatio libelli) e sentencie de plano, sem necessidade de oitiva prévia das partes, ainda que o dispositivo legal estabeleça pena mais grave. Como o réu se defende dos fatos e não da mera tipificação legal, não há que se falar em prejuízo. No mesmo sentido, é o escólio de Renato Brasileiro:

Diversamente do que se dá no âmbito processual civil, em que o provimento final deve se ajustar ao pedido formulado pela parte, em sede processual penal a correlação entre acusação e sentença não leva em consideração o pedido formulado pela parte acusadora, já que este é sempre genérico, no sentido da condenação do acusado. No processo penal, o que realmente interessa é a causa petendi, ou seja, a imputação de determinada conduta delituitosa, comissiva ou omissiva, que configure específica modalidade delituitosa. (...) Por força dela [emendatio libelli], o fato delituito descrito na peça acusatória permanece o mesmo, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, limitando-se o juiz a corrigir uma classificação mal formulada, o que poderá ser feito ainda que haja aplicação de pena mais grave. (...) é majoritário o entendimento no sentido de que, na emendatio libelli, não há necessidade de se abrir vista às partes para que possam se manifestar acerca da nova classificação do fato delituito. A justificativa para tanto é a de que, em sede processual penal, o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação (princípio da consubstanciação). Assim, como não há alteração da imputação na emendatio libelli, mas mera correção de classificação mal formulada, acusado e defensor já teriam tido a oportunidade de oferecer resistência à pretensão acusatória.

Pois bem, quanto à adequada capitulação dos fatos descritos na denúncia, tem-se que, no caso concreto, o réu não empregou a arma de fogo em contexto autônomo, desvinculado do crime de roubo, mas, sim, utilizou-a precisamente para exercer a grave ameaça na prática do delito do art. 157 do CP, o que configura a causa de aumento prevista no § 2.º-A, I desse artigo.

E o emprego de arma de fogo está explicitamente narrado na denúncia, não havendo prejuízo ao acusado – que se defende dos fatos descritos na denúncia, e não da capitulação feita pelo Ministério Público.

Aliás:

ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações

das vítimas corroboradas pelos depoimentos dos policiais (civis e militares), tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do recorrido isolada – Crime cometido em concurso de pessoas e com emprego de armas de fogo – Afronta ao artigo 155 do CPP não evidenciada – Condenação que se impõe. EXPLOSÃO QUALIFICADA – Emendatio libelli em segunda instância (permissivo na Súmula nº 452 do STF). Princípio da especialidade. Reconhecimento como causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º-A, II, do Código Penal (destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum) em substituição ao autônomo crime contra a incolumidade pública). PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Circunstâncias do crime e mau antecedente. Proporcionalidade (1/5) – Três causas especiais de aumento. Acréscimos nos coeficientes de 3/8 e 2/3. Possibilidade (CP, art. 68, parágrafo único) – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo ministerial provido em parte com correção de ofício do enquadramento típico (emendatio libelli) para condenar o réu como incurso no artigo 157, § 2º, I e II; e § 2º-A, II, do Código Penal. (TJSP, Apelação Criminal n.º 0026696-91.2015.8.26.0602, 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator Gilberto Cruz, julgado em 05/07/2022)

Assim, passo a analisar os fatos descritos na denúncia na forma do art. 157, §§ 2º, V, e 2º-A, I, do CP.

Feita essa observação, à matéria de fundo.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A existência do delito de roubo está demonstrada no boletim de ocorrência nº FC6932-1/2022 (f. 11-13), no auto de prisão em flagrante (f. 01), no auto de exibição e apreensão de f. 16 e nos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas em sede policial (f. 03-05) e pelas testemunhas em juízo.

A autoria delitiva também é incontestada.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática dos fatos narrados na exordial acusatória.

A confissão, aliás, restou corroborada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Deveras, as testemunhas Cássio Ferreira de Souza e Antônio Marcos dos Santos Silva, policiais militares, asseguraram a ocorrência dos delitos narrados na denúncia. Asseveraram que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina quando viram um caminhão na via pública sinalizando para a equipe com o farol. Quando iam realizar a abordagem, o condutor parou o caminhão, e o réu desceu da porta do passageiro e empreendeu fuga. Perseguiram-no e conseguiram abordá-lo; ele estava com uma arma de fogo em mãos. Conduziram-no, então, à Delegacia de Polícia. Em solo policial, o condutor do veículo narrou que estava sendo roubado pelo réu, que o ameaçava com a arma de fogo dizendo que ia matá-lo, e o forçava a conduzir o veículo até destino ignorado. A vítima reconheceu o réu na Delegacia e disse que ficou por cerca de dez minutos em poder do acusado.

Aliás, a vítima, já na fase policial, logo após os fatos, havia reconhecido o acusado como o autor do roubo (f. 06).

E nada há nos autos que evidencie eventual interesse espúrio do ofendido em incriminar injustamente o denunciado.

Nessa conjuntura, seu depoimento merece credibilidade e é valioso para a condenação.

Nesse sentido:

“PROVA – Meios – Roubo – Palavra da vítima – Valor – Em delitos contra o patrimônio, por suas peculiaridades, uma das quais a clandestinidade, no mais das vezes é o relato do ofendido que vai possibilitar a reconstituição dos fatos e a identificação do agente, autor do crime – Entendimento – Recurso improvido.” (Apelação Criminal com Revisão nº 993.08.028061-4 – Limeira – 9ª Câmara de Direito Criminal – Relator: Ubiratan de Arruda – 10.09.08 – V.U.).

Aliás, com relação ao reconhecimento pessoal, a jurisprudência pátria já deixou pacificado que:

“PROVA. Reconhecimento do agente pela vítima. Valor – Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo, o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza

e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (RJDTACRIM 22/309 - Rel. Passos de Freitas).

A par disso, o réu foi preso em flagrante delito saindo do veículo da vítima com uma arma de fogo em mãos.

As provas, portanto, são bastantes para a condenação do crime de roubo.

No mais, restaram configuradas as causas de aumento de pena.

Com efeito, as testemunhas narram, em juízo, que a vítima lhes relatou que fora abordada pelo agente, que entrou em seu veículo, sentou-se no banco do passageiro e o forçou a dirigir até local incerto por cerca de dez minutos até se deparar com a viatura de polícia, o que caracteriza a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, V, do CP.

A propósito:

Apelação criminal - Roubo majorado - Sentença condenatória pelo artigo 157 §2º, inciso II, do Código Penal - Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência de provas, ou a fixação de regime prisional mais brando.

Materialidade e autoria comprovadas - réu e comparsa que se dirigiram ao local com motocicleta, tendo o réu abordado o entregador da empresa, e, mediante grave ameaça, assumiu a direção do veículo e entregas, levando a vítima com ele, libertando-a após cerca de dez minutos. O comparsa acompanhou a ação com motocicleta. Subtração da carga. Veículo da vítima localizado posteriormente.

Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente que os réus praticaram o crime, sendo de rigor a condenação. Causas de aumento consistentes no concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima devidamente configuradas. Mantido o afastamento da causa de aumento referente à arma de fogo. Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, exasperação decorrente da agravante da reincidência (específica). Na terceira fase, exasperação em razão da presença de duas majorantes. Regime inicial fechado mantido. Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Não preenchimento dos requisitos legais. Recurso defensivo improvido. Determinação de correções necessárias para constar a condenação pelo art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal. (TJSP, Apelação Criminal n.º 1502245-66.2020.8.26.0564, 8ª Câmara de Direito Criminal, Relator Ely Amioka, julgado em 27/09/2022)

Ademais, a vítima foi categórica ao afirmar que o roubo foi praticado mediante o emprego de arma de fogo.

No ponto, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que a apreensão e perícia da arma de fogo é despicienda para a configuração da majorante em tela. Nesse sentido, aliás, já decidiu o C. STJ:

"(...). A Terceira Seção pacificou o entendimento no sentido da desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para que seja configurada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, I, do TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação nº 0006254-11.2016.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO Nº 5/6 Código Penal, desde que os demais elementos probatórios demonstrem sua utilização na prática do delito. Ressalva de entendimento da relatora. (...)." (HC 395056/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe: 18/09/2017).

Configurada, pois, a majorante do art. 157, § 2.º-A, I, do CP.

Por outro lado, extrai-se dos depoimentos prestados em juízo, também, que o delito não se consumou por fatos alheios à vontade do agente.

De fato, ainda durante a execução do crime, quando o ofendido estava com a liberdade restrita, mas antes da inversão da posse de quaisquer bens, a vítima, dirigindo o caminhão a mando do acusado, avistou a viatura de polícia na via pública e começou a fazer sinal de farol. Antes que os policiais pudessem dar voz de parada, a própria vítima parou o veículo - momento em que o acusado empreendeu fuga sem qualquer bem da vítima. Os policiais perceberam, então, o que estava acontecendo e perseguiram o acusado, prendendo-o em flagrante delito.

Essa dinâmica impediu a subtração, pelo acusado, de quaisquer bens do ofendido, configurando, pois, roubo tentado.

Há, assim, subsunção da conduta do acusado ao tipo penal previsto no art. 157, §§ 2.º, V, e 2.º-A, I, cumulado com o art. 14, II, ambos do CP, uma vez que, com vontade e consciência, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e

com restrição da liberdade da vítima, tentou subtrair, para si, os bens indicados na denúncia.

O fato é ilícito, pois reprovado pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

O denunciado era maior de 18 anos de idade (imputável), tinha potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhe exigida conduta diversa. Presente, portanto, a culpabilidade.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: “O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais” (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

Pois bem, o acusado ostenta uma condenação anterior com trânsito em julgado, a qual, porém, será valorada na segunda fase da dosimetria (f. 22-23).

Necessário ressaltar, nesse passo, que a condenação definitiva anterior é também pelo crime de roubo circunstanciado, o que demonstra a sua personalidade dissonante, que é voltada à prática de delitos dessa natureza.

As circunstâncias do crime também são desfavoráveis ao acusado, tendo em vista que ele premeditou o delito, conforme se extrai do depoimento da vítima em solo policial (f. 05), que disse ter recebido telefonema de um possível cliente para transporte de peças metálicas, sendo que, quando estacionou no local indicado para buscar o “cliente”, era o réu quem o estava aguardando, ocasião em que entrou no veículo já anunciando o assalto.

A culpabilidade do acusado é, outrossim, acentuada, pois a arma utilizada no roubo estava com a numeração suprimida, conforme atesta o laudo pericial de f. 62-66.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis ao acusado ou são normais ao tipo penal.

Nesse contexto, havendo três circunstâncias judiciais negativas (personalidade do agente, circunstâncias do crime e culpabilidade), fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão – e 141 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, tendo em vista que, conforme certidão de f. 22-23, o acusado cometeu o crime em tela depois de ter sido condenado definitivamente por outro delito, tal como dispõem os arts. 63 e 64, inciso I, ambos do CP.

Reconheço, outrossim, a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d” do CP, tendo em vista que o acusado confessou em juízo a prática do delito.

No ponto, ressalto que o acusado é reincidente específico, pois foi condenado anteriormente também por roubo majorado.

Contudo, o C. STJ, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.º 585, pacificou a seguinte tese: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Assim, compenso a agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão, e deixo de exasperar ou diminuir a sua reprimenda, mantendo-a no mesmo patamar da pena-base fixada, provisoriamente.

Por fim, na última fase, incide inicialmente a minorante relativa à tentativa (art. 14, II, do CP). Como o agente não percorreu todo o iter criminis, sendo interrompido pela polícia antes mesmo de inverter para si a posse dos bens alheios, tem-se que a causa de diminuição deve incidir em seu patamar médio (metade). Assim, fica a reprimenda estipulada em 03 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão – e 70 dias-multa.

Na sequência, impõe-se a aplicação conjunta das duas causas de aumento da parte especial do CP, em cascata, em razão da gravidade concreta do delito.

Observe-se.

Primeiro, incide a majorante do art. 157, § 2.º, V, do CP, pois o roubo foi cometido com restrição da liberdade da vítima. No ponto, o acusado adentrou no veículo da vítima e a forçou a dirigir para local desconhecido, mantendo-a em seu poder por cerca de dez minutos. Não se sabe para onde o acusado teria conduzido a vítima ou o que teria feito com ela, não fosse a viatura de polícia aparecer e causar a interrupção da prática delitativa. Essas circunstâncias demandam a exasperação da pena na fração média de 5/12, fixando-a em 04 anos, 05 meses e 03 dias de reclusão – e 99 dias-multa.

Na sequência, impõe-se a aplicação, também, da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º-A, I, do CP, tendo em vista que o delito foi praticado com o emprego de arma de fogo.

Essas circunstâncias do caso concreto, tanto em relação à restrição da liberdade da vítima, como ao emprego de arma de fogo, amparam a aplicação conjunta das duas causas de aumento previstas na parte especial do CP, destacando-se que não há ofensa ao art. 68, parágrafo único, do mesmo diploma legal – o qual confere uma discricionariedade, e não obrigatoriedade, ao julgador de se limitar à aplicação de apenas uma majorante.

Ao empregar o verbo "poder", o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade – e não um dever – ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas. Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deve se reservar apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa gerar solução injusta ou iníqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que a reduza de modo a não alcançar o seu escopo reeducativo.

Nesse sentido, aliás, se manifestou recentemente o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. AUSÊNCIA. 1. Hipótese em que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. Não há falar-se em violação ao parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada. As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo. 2. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. 3. Caso em que o sentenciante justificou o cúmulo de causas de aumento de pena referentes à parte especial (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), nos termos do art. 68, parágrafo único, do referido código, salientando a maior reprovabilidade da conduta diante do concurso de três agentes, que agiam separadamente, com o emprego de arma de fogo, empreendendo fuga posteriormente. 4. Incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal,

na medida em que, sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação. 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n.º 676.447/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Olindo Menezes, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Assim, exaspero a pena, novamente, em 2/3 – fração única do art. 157, § 2.º-A, I, do CP, fixando a reprimenda, agora definitivamente, em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão – e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa. O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira do denunciado, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento. De acordo com o art. 33, §§ 2.º e 3.º, do CP, e considerando que o acusado é reincidente, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada.

Ressalte-se, nesse passo, que é inconstitucional a Lei n.º 12.736/2012, que determina a consideração da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Isso porque viola o princípio constitucional da isonomia, já que, aplicando-se a referida lei, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais. Assim, o sentenciado condenado à pena privativa de liberdade, e que tenha sido preso provisoriamente, terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovido de regime sem a observância do seu comportamento carcerário (requisito subjetivo). Por outro lado, o condenado que não tenha cumprido prisão provisória deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais, a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5.º, caput).

Dessa forma, deixo de aplicar a Lei n.º 12.736/2012.

A detração deverá ser observada pelo juízo da execução, não havendo qualquer prejuízo ao acusado.

Mantenho a custódia cautelar do denunciado, pois não modificadas as situações que determinaram a sua necessidade. Recomendo o réu na prisão onde se encontra.

Incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, arts. 44, inciso I, e 77, caput).

Em razão do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o réu LUCAS DA CRUZ SANTOS, já qualificado, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão – e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, pela infração ao art. 157, §§ 2.º, V, e 2.º-A, I, combinado com o art. 14, II, ambos do CP, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo federal vigente no país na data dos fatos, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento.

Expeça-se a guia de execução provisória.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois a questão não foi debatida nos autos (Apelação Criminal n.º 0002878-79.2007.8.26.0218, 16.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Newton Neves).

Determino a perda dos bens apreendidos, não restituídos e sem destinação legal específica a favor da União, nos termos dos arts. 91, II, do CP.

Custas pelo réu (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, “a”), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhe fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

(a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados ou instituto equivalente;

(b) expeça-se a guia de execução definitiva;
(c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelos arts. 71, § 2.º, do Código Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal; e
(d) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.
Comunique-se à vítima, na forma do art. 201, § 2.º, do CPP.

P.I.C.

Itapecerica da Serra, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA